

ORDENANZA N° 012/2021 J.M.

POR LA QUE SE MODIFICA EL ART. 13 DE LA ORDENANZA N° 070/97 J.M. "POR LA QUE SE REGLAMENTA LA EXPLOTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN AUTOMOVILES DE ALQUILER".-

Ciudad del Este, 26 de marzo de 2021.-

VISTO: La minuta de fecha 24 de marzo de 2021, presentado por los Señores Concejales Municipales Lic. Juan Ángel Núñez Duarte y Abog. María Portillo Verón, en la que solicitan la modificación parcial de la Ordenanza N° 70/97, en su artículo 13, en cuanto a los requisitos para la obtención de la habilitación para Taxis, Moto Taxis, y Transporte Alternativo; y;

CONSIDERANDO: *Que*, para la cuestión planteada es necesario se remita a las previsiones del artículo 36 de la ley 3966/10 "ORGANICA MUNICIPAL", inc. a) establece que la Junta Municipal es el organismo encargado de sancionar ordenanzas. La ordenanza es la normativa jurídica de aplicación general dentro del municipio.-

Que, la Constitución Nacional en su Art. 166 establece que las Municipalidades son los órganos de Gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. En concordancia, el Art. 168 establece las atribuciones de las Municipalidades en su jurisdicción territorial.-

Todo en concordancia con el artículo 12 numeral 3 de la ley 3966/2.010 "ORGANICA MUNICIPAL".-

Que, en virtud a estas previsiones legales, se nota que en la Ordenanza N° 70/97, específicamente en el artículo 13 debe estar adaptada al tiempo vigente, principalmente en cuanto a exigencias de documentos se refiere, por lo que los requisitos para la obtención de la habilitación de transporte público, los del tipo taxis, moto taxis y transporte alternativo, en la Institución Municipal deben ser exigidos los siguientes requisitos formales:

- Copia de cedula de identidad autenticado del titular;
- Copia autenticada de la habilitación del año anterior;
- Copia autenticada de la cedula del automotor;
- Copia autenticada del seguro de pasajero del vehículo;
- Antecedente Policial (original o en formato digital).-

Que, es necesario que la Institución Municipal sea expeditivo y menos burocrático para esta situación.-

Que, la Ordenanza sancionada deberá ser informada a la Dirección de Transporte Publico de la Municipalidad de Ciudad del Este, así mismo, a las demás dependencias que están involucradas a la Inscripción, Control, Sanción y expedición de las habilitaciones de estos tipos de transporte público, para el fiel cumplimiento de la presente ordenanza.-

Todas las disposiciones contrarias a la presente modificación, quedaran automáticamente derogadas.-

Aprobado el dictamen de la Comisión Asesora de Legislación, en Sesión Ordinaria de fecha 26 de marzo del año 2021, Según Acta N° 346; **por tanto:**

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

Artículo 1°.- MODIFICAR, el artículo 13° de la Ordenanza 70/97 J.M. que queda redactado de la siguiente forma: **Artículo 13°.- PERSONAS FISICAS. REQUISITOS PARA SOLICITAR EL PERMISO (TAXI; MOTO TAXI, TRANSPORTE ALTERNATIVO):**

- Copia de cedula de identidad autenticado del titular;
- Copia autenticada de la habilitación del año anterior;
- Copia autenticada de la cedula del automotor;
- Copia autenticada del seguro de pasajero del vehículo;
- Antecedente Policial (original o en formato digital).-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 012/2021 J.M.

Artículo 2°.- Quedan derogadas toda disposición contraria a la presente ordenanza.-

Artículo 3°.- COMUNICAR; a quienes corresponda y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMON DURANONA M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHÁVEZ
Presidente J.M.

